

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٢ م ، الموافق ٩ رجب ١٤٣٣ هـ ، برئاسة
سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة: محمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، والدكتور محمد المشهداني، ونوفل
بن عبدالسلام غربال، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .
أصدرت القرار الآتي :

في الطلب المقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم (ط.ن/١/٢٠١٠) لسنة (٨) قضائية.
المقدم من :

رئيس مجلس النواب

ضد :

حكومة مملكة البحرين

الإجراءات

بتاريخ السابع من ابريل سنة ٢٠١٠ ، ورد إلى المحكمة الدستورية كتاب رئيس مجلس
النواب رقم ف/٢/٤٤/٣٢٢٥/٢٠١٠ ، بشأن عرض منازعة بعدم دستورية اللائحة التنظيمية
بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، الصادرة بقرار مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ .

وأودع جهاز قضايا الدولة مذكرة بطلب الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى للتجهيل ،
واحتمالياً : برفض الدعوى ، وفي الأحوال كافة بإلزام الطالب المصروفات .

ونظر الطلب على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم

بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث إن الوقائع تتلخص - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - في أن مجلس النواب قد قرر بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين بجلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة في ٦/٤/٢٠١٠، عرضَ منازعةً على المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية (اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني) الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ ، وإعمالاً لمقتضى القرار آنف البيان تقدم رئيس مجلس النواب بتاريخ ٧ ابريل ٢٠١٠ بلائحة الطلب المائل ناعياً على اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني ، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ مخالفتها المواد (١٩/أ) ، (٢٠/و) ، (٢٦) ، (٣١) ، (٥٠/أ) ، (١٠٤/أ) من دستور مملكة البحرين المعدل لسنة ٢٠٠٢ .

وحيث استوفى الطلب إجراءاته المقررة قانوناً .

وحيث ينعى الطالب على النص الطعين مخالفة الدستور من أربعة وجوه :

أولها : معالجة اللائحة لموضوع محظورٌ دستورياً عليها معالجته وهو حرية الاتصال والحق في سريتها ، المرتبط بالحرية الشخصية ، بالمخالفة للمواد (١٩/أ) ، (٢٦) ، (٣١) من الدستور.

وثانيها : معالجة اللائحة لحرية الاتصالات والمراسلات والحق في كفالة سريتها بما لا يتفق والقيود الموضوعية المقررة في الدستور بشأنهما بالمخالفة للمادة (٢٦) من الدستور .

وثالثها : معالجة اللائحة لحرية الاتصالات والمراسلات والحق في سريتها بما يحول دون تمكين الأفراد من التمتع بالضمانة القضائية المقررة بهذا الشأن بالمخالفة للمادتين (٢٠/و) ، (١٠٤) من الدستور.

ورابعها : تضمين اللائحة أحكاماً تتجاوز حرية الاتصالات إلى المساس بالحرية الشخصية بشكل مباشر ، وبما لا يتفق والقيود الموضوعية المقررة في الدستور بشأنها بالمخالفة للمادة (١٩/أ) من الدستور .

وحيث إنه عن دفع الحكومة في مذكرتها بعدم قبول الدعوى الدستورية لتجهيلها ، بقالة سندها أن الطلب ورد خالياً من بيان النصوص المطعون عليها على وجه التحديد ، مكتفياً بالطعن على اللائحة في صيغة مرسلة مُجملة ، فإنه مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة بأن موضوع الخصومة الدستورية، وإن تطلب لتحديد بيان النصوص القانونية المطعون عليها ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، ونقاط التعارض بينهما، إلا أن هذا

البيان يعتبر مستوفياً لأغراضه، ولو تحقق بطريق غير مباشر، بحسبان أن لكل خصومة قضائية وقائعها التي تتحدد صورتها الإجمالية وحقيقة مقاصدها في ضوء اتصال أجزائها ببعض وتربطها في سياقٍ يجمعها، ومنها تستخلص المحكمة الدستورية - وفي ضوء نظرتها الموضوعية لبنيان الخصومة الدستورية ومراميها - أبعاد المسائل الدستورية المثارة فيها، ولا يشترط من ثم لتحقيق الأغراض التي توخاها المشرع من المادة (١٩) من قانون المحكمة الدستورية أن تتحدد المسائل الدستورية التي تُطرح عليها في مضمونها ونطاقها تفصيلاً، بل يكفي أن يكون تعيينها ممكناً، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها - ومن خلال تربطها المنطقي واتصال أجزائها - دالاً على حقيقتها.

ولا مشاحة بعد في أن الفصل في المسائل الدستورية التي تطرحها الخصومة الدستورية، يفترض تقييمها وفق أحكام الدستور جميعاً، وتلك مهمة تتولاها المحكمة الدستورية بنفسها، غير مقيدة في ذلك بمواطن التعارض التي حددها المدعي في الخصومة الدستورية فيما بين النصوص القانونية المطعون عليها، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، وهو ما يعني أن تحديد الخصم للمخالفة الدستورية المدعى بها، لا يتغيا إلا تأكيد جدية المطاعن الدستورية من خلال ربطها بما يظاهرها من نواحي العوار في النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور.

لما كان ذلك، وكان مجلس النواب يطعن على اللائحة مناهضة المنازعة الماثلة برمتها - وفقاً لما جاء بالوجه الأول من أوجه المخالفة آنف الإلماع - ناعياً عليها اعتوارها بتمثلية معالجة موضوع محظور عليها دستورياً الخوض فيه - وهو مطعن شكلي مؤداه قول بعدم اختصاص مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار تشريع ينظم حرية الاتصالات وسريتها - فضلاً عن الطعن عليها بمخالفتها للقيود الموضوعية المقررة في الدستور بشأن حرية الاتصالات والمراسلات والحق في كفالة سريتها، وحق اللجوء إلى القضاء، والمساس بالحرية الشخصية، والتي تضمنتها المواد (١)، (٣)، (٧)، (٨)، (٩)، (١٢) من اللائحة، التي سيقست في ثانيا أوراق الطلب، ذكراً من دون حصر، استعراضاً لما ارتآه الطالب حكماً للدستور بشأنها، فمن ثم فإن نطاق الطعن الماثل يمتد إلى المطاعن الشكلية والمطاعن الموضوعية سائلة البيان حيثما وردت في نصوص اللائحة من غير اقتصار على المواد الواردة أعلاه لتمتد إليها جميعاً رقابة هذه المحكمة، من دون ما تضمنته اللائحة في موادها جميعاً من أحكام تتعلق بمسائل تنظيمية تحكم علاقة هيئة تنظيم الاتصالات بالمشغلين المرخص لهم. كما ينداح هذا النطاق كذلك إلى المادة (٧٨) من قانون

الاتصالات التي اقتضت أن: ((يلتزم كل مشغل بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة وغيرها التي تتيح للأجهزة الأمنية النفاذ إلى الشبكة تحقيقاً لمتطلبات الأمن الوطني ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم التقني ، وذلك وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة))، بحسبان أن النص الطعين وهو (اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني) ، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (٩) لسنة (٢٠٠٩) قد صدر تنفيذاً لها ، مستمداً منها قواعده وأحكامه ، بما مؤداه امتناع قصر نطاق الدعوى الدستورية الماثلة على النص المطعون عليه فيها وحده ، وامتداده من ثم بحكم اللزوم إلى أصل القاعدة التي تفرع عنها هذا النص متمثلة في المادة (٧٨) المشار إليها ، لتغدو خاضعة بدورها لرقابة هذه المحكمة في حدود المطاعن الموضوعية . أية ذلك كله ومدار القول فيه أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص القانونية المطعون فيها لا تغلّ يدها عن ردّ هذه النصوص إلى الأصول التي أنبتتها والتي من شأن الحكم بعدم دستوريته زوال ما تفرّع عنها وإتصل بها من نصوص اتصال قرار.

وحيث إنه عن الطعن المائل - في وجهه الأول - الذي جاء محمولاً على سند من النعي على اللائحة الطعينة تنظيمها لموضوع محظور علها دستورياً معالجته بشكل مباشر أو غير مباشر وهو (حرية الاتصال والحق في سريتها المرتبط بالحرية الشخصية) بالمخالفة للمواد (١٩/أ) ، (٢٦) ، (٣١) من الدستور، فإنه مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدستور لئن لم يخوّل السلطة التنفيذية مباشرة شيء من الوظيفة التشريعية إلا في الحدود التي بينها نصوصه حصراً - بحسبان أن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع ، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على أعمال القوانين وإحكام تنفيذها - فإنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها ، فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشريعية ومن بينها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين .

لما كان ذلك ، وكانت المادة (٣٩/أ) من الدستور قد نصت على أن: ((يضع الملك بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها ، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها)) ، وكان التنظيم الوارد في اللائحة المطعون عليها بشأن تطبيق النفاذ القانوني إنما هو تنفيذ لما نصت عليه المادة (٧٨) من قانون الاتصالات بأنه: ((يلتزم كل مشغل بأن

يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة وغيرها التي تتيح للأجهزة الأمنية النفاذ إلى الشبكة تحقيقاً لمتطلبات الأمن الوطني ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم التقني، وذلك وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة () . فمن ثم ، فإن اللائحة التنظيمية المطعون عليها لم تأت بأحكام جديدة أو قواعد قانونية مغايرة لما ورد في قانون الاتصالات رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢ ، الذي أوردت المادة (٣/ج -١) منه ، من بين صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات ، ما يلي:

((وضع الأنظمة وإصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتشمل بوجه خاص الأنظمة والأوامر والقرارات المتعلقة . ب- والنفاذ للشبكة ومرافقها...)) . وبالتالي فلا عدوان من اللائحة على ما حازه الدستور للقانون في شأن تنظيم حرية الاتصالات والحق في سريتها المرتبط بالحرية الشخصية التي انتظمها سلفاً قانون الاتصالات ، إذ لم تتناولها اللائحة الطعينة بالتنظيم ابتداءً ، وإنما جرت بقواعد تفصيلية لم تعدل فيما اقتضاه قانون الاتصالات من أحكام ، ملتزمة في ذلك تخوم ما رسمه الدستور من قيود بهذا الشأن، بما يغدو معه الطعن عليها من هذا الوجه غير قائم على سوقه حرياً بالرفض .

ومن حيث إنه عن الطعن المائل - في وجهه الثاني- وقوامه النعي على اللائحة الطعينة بتنظيمها لحرية الاتصالات والمراسلات والحق في كفالة سريتها بما لا يتفق والقيود الموضوعية المقررة في الدستور بشأنها - وذلك بما نصت عليه المادة (٩) في بندها الأول من أنه: ((يلتزم المشغل المرخص له بحفظ المعلومات المتعلقة بالنفاذ لمدة سنة واحدة من تاريخ كل اتصال يتم بنجاح بين طرفين أو أكثر وسواء نتج عنه نقل محتوى الاتصال أم لم ينتج عنه ذلك)) ، وما جرت به المادة ذاتها في بندها السادس من أنه: ((يلتزم المشغل المرخص له بتوفير المعلومات المتعلقة بالنفاذ للأجهزة الأمنية خلال مدة لا تتجاوز يوماً واحداً)) ، بما يتمحّض - قولاً من الطاعن - ترخيصاً للتنصّت الدائم على الاتصالات، من دون تقييد ممارسة المشغل المرخص له سلطة حفظ المعلومات المتعلقة بالنفاذ بمجالات ضرورية محددة ، وهو ما يجعل من تنظيم اللائحة لحرية الاتصالات والحق في كفالة سريتها تنظيمًا مهددًا لها بالمخالفة لنص المادة (٢٦) من الدستور. فإن هذا الطعن مردود، ذلك أنه لما كانت المادة (٢٦) من الدستور قد جرت بأن: ((حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو

إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه))، وكان من المقرر أن الأصل في النصوص القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع ، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكوّن فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها ، وتتضافر في معانيها، وتتحد توجهاتها ليكون نسيجها متآلفاً، بحسبان أن النصوص القانونية لا تصاغ من فراغ ، ولا يجوز انتزاعها من واقعها محدداً في ضوء المصلحة المقصودة منها ، وهي بعد مصلحة اجتماعية يجب أن تدور هذه النصوص معها، بافتراض أن المشرع رمى الى بلوغها متخذاً من صياغته القانونية سبيلاً إليها ، فمن ثم تكون المصلحة الاجتماعية ، غاية نهائية لكل نص تشريعي وإطاراً لتحديد معناها ، وموطئاً لضمان الوحدة العضوية للنصوص التي ينظمها العمل التشريعي ، بما يزيل التعارض بين أجزائها، ويكفل اتصال أحكامها وترابطها فيما بينها ، لتغدو جميعها منصرفة إلى الوجهة عينها التي ابتغاها المشرع من وراء إقرارها .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنها وهي تباشر الرقابة الدستورية، فإنه يقتضيها ابتداءً ، وبحكم اللزوم ، أن تقف على حقيقة النصوص المطعون عليها بعدم الدستورية لتحديد مضامينها ومعانيها ومراميها قبل أن تقوم بمقابلتها بأحكام الدستور، تحرياً لمطابقتها لها أو خروجها عليها ، ومن ثم يكون تحديد المحكمة للنصوص القانونية، سواء في معناها أو مغزاها ، عملاً مبدئياً وسابقاً بالضرورة على الخوض في مناعها الدستورية .

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ نصّت المادة (٩٣) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ((يجوز للنياية العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة)) ، وإذ جرت المادة (٢٩) من القانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بالآتي : ((للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات، وبمراقبة

الاتصالات بجميع وسائلها ، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ، وفي جميع هذه الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو التسجيل مسبباً ولمدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة الكبرى () ، ولما كان من المقرر أن ضمان الحرية الشخصية وصونها يفترضان بالضرورة إمكان مباشرتها من دون قيود جائرة تعطلها أو تحد منها ، وليس إسباغ حصانة عليها تعفيها من تلك القيود التي تقتضيها مصالح الجماعة وتسوغها ضوابط حركتها ، وأن الدستور لئن جعل للحرية الشخصية القدح المعلن ، ومنحها الرعاية الأوفى توكيداً لقيمتها وبلوغاً لغاية الأمر فيها ، فإنه لم يغفل يد المشرع عن التدخل لتنظيمها . لما كان ذلك ، وكانت المادة (٧٥) من قانون الاتصالات - الموسومة () (التضييق واعتراض الرسائل وكشفها) - قد نصت على أنه: () مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من استخدم أجهزة أو شبكة الاتصالات بقصد: ١ - ... ٢ - التصنت على أو إفشاء سرية أية مكالمات أو بيانات تتعلق بمضمون أية رسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه ، ما لم يكن التصنت أو الإفشاء بموجب إذن من النيابة العامة أو أمر صادر من المحكمة المختصة () . وهو نص عام يخاطب كافة أحكامه بمن فيهم مأمورو الضبط القضائي التابعون لأجهزة الأمن المختصة ، وموظفو شركات الاتصالات ، وأفراد الناس. وإذ أن المادة (٧٧) من القانون ذاته إذ أناطت بموظفي هيئة تنظيم الاتصالات سلطة مراقبة تنفيذ أحكامه ، فإنها نصت في مستهلها صراحة على عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، فإن مؤدى ذلك وحاصله أن نية المشرع تكون قد توجهت في المادة (٧٨) من القانون إلى إلزام مشغلي شبكة الاتصالات بتوفير الإمكانيات الفنية التي تمكن الأجهزة الأمنية من النفاذ إلى الشبكة تحقيقاً لمتطلبات الأمن الوطني بما يتيح فنياً لهذه الأجهزة ولوج الشبكة في أي وقت بشرط أن تكون قد حصلت سلفاً على إذن بذلك من النيابة العامة أو أمر من القاضي المختص ، وهو نظر يؤيده ما ورد في التقرير الخامس والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٠ في صفحته الثامنة، من أن: () (المادة (٧٨) من قانون الاتصالات إنما كانت بصدد تحديد التزام المشغل بشأن توفير الإمكانيات الفنية والأجهزة اللازمة لممارسة النفاذ من قبل الجهات الأمنية في الأحوال التي يكون جائزاً لهم أصلاً ممارسة هذا النفاذ) ، بما لازمه أن الإجراءات المترتبة على النفاذ المتحلى من هذا الشرط تتردى في حماة البطلان. وحرى بالبيان أن المشرع حرص في

النص الطعين على مدّ الحماية إلى (محتوى الاتصال) بأن نصّ في المادة (٧/ بند ٢) من اللائحة سالفه البيان على إسبال السرية على محتوى الاتصال مقتضياً أنه: ((يحظر على المشغل المرخص له أو أي شخص آخر الاطلاع على محتوى الاتصال والمعلومات المتعلقة بالإنفاذ)) ، وقد عرّفت المادة الأولى من اللائحة الطعينة محتوى الاتصال بأنه: ((المعلومات المرسلّة من خلال اتصال ، ويشمل محتوى مكالمة هاتفية أو محتوى صفحة على شبكة الانترنت أو محتوى رسالة نصية قصيرة ، أو محتوى أي نوع آخر من الاتصال)) ، فمن ثمّ يغدو النعي على النص الطعين مخالفته الدستور من هذا الوجه غير قائم على سند متعين الرفض .

ومن حيث إنه عن الطعن المائل - في وجهه الثالث - بالنعي على النص الطعين معالجته لحرية الاتصالات والحق في سرّيتها بما يحول دون تمكين الأفراد من التمتع بالضمانة القضائية المقررة لهما ، قولاً من الطالب بأن اللائحة قد رسمت للنفّاذ طريقاً لا يتيح للأفراد الذين يُمارس ضدهم التنصت الآلي والنفّاذ القانوني العلم بهذا التنصت أو النفّاذ ، بأن أغفلت النصّ على إلزام المشغل بإعلام المستخدم مسبقاً بذلك ، فإنه مردودٌ أولاً: بأن المعلومات المتعلقة بالنفّاذ التي تسري على جميع الاتصالات على مدار الساعة ويتم تسجيلها وحفظها لمدة سنة واحدة في سرية تامة - بحسب ما نصت عليه المادة (٩) من اللائحة الطعينة - يتعذر عقلاً وعملاً إخطار أصحابها ، كلّ حين وأوان بما تمّ من حفظ لبياناتها جميعاً ، ثم إنه من نافل القول أن جلّ هذه البيانات ، كموقع كلّ من طرفي الاتصال ومدته وغيرها ، يتعين في جميع الأحوال تسجيلها وحفظها لاعتبارات فنية بحثة احتساباً لمستحقّات شركات الاتصالات لدى بعضها بعضاً ولدى مستخدمي الشبكة. ومردودٌ ثانياً : بما سلف الجزمُ به من عدم جواز اطلاع الأجهزة الأمنية على هذه البيانات إلا بمناسبة جريمة معينة وقعت وبعد الحصول على إذن من القضاء عملاً بالمادة (٢/٧٥) من قانون الاتصالات ، ومن ثم فإن اللائحة الطعينة لم تخالف - في هذا الصدد - أيّاً من المادتين (٢٠/و) ، (١٠٤/أ) من الدستور .

ومن حيث إن حاصلَ رابعِ وجوهِ هذا الطعن أن اللائحة تضمنت أحكاماً تتجاوز حرّية الاتصالات إلى المساس بالحرية الشخصية بشكل مباشر وبما لا يتفق والقيود الموضوعية المقررة في الدستور بشأنها ، على سند من القول بأن من حق الإنسان ألا يكون محلاً للمراقبة الدائمة من قبل السلطة أو أي جهة أخرى لما في ذلك من إثقال لكاهله بقيد داخلي ينقُص ظهراً اعتسافاً ويحد من حريته في التحرك عُدواناً ، بحيث يتمخض إلزامُ المشغلين حفظَ

معلومات النفاذ المتعلقة بكل اتصال يجرى بشكل دائم ولمدة سنة كاملة ، انتهاكاً للحرية الشخصية للأفراد بدون مبرر .

وحيث إنه عن هذا النعي فهو مردودٌ بأن حفظ النظام العام وضمان استتباب الأمن والحوُول دون ارتكاب الجرائم ، وهو ما ترنو إليه سياسة حفظ معلومات الاتصال على نحو ما جرى به التنظيم التشريعي المائل والمقارن ، تعتبر كلها غايات مشروعة ترتقي إلى مصاف المبدأ الدستوري على النحو المستخلص من المادة (٤) من الدستور المعدل فيما جرت به من التنصيص على (الأمن) بحسبانه من دعائم المجتمع التي تكفلها الدولة ، ولا مراء في أن الحق في الأمن من أوكذ حقوق الإنسان وأن هذه الحقوق تستحيل في مجملها هباءً لا جامع له وسديماً لا قوام فيه إذا لم تقيض الدولة في حدود الضوابط الموضوعية للدستور أسباب الأمان ، تشريعاً وتدييراً ، ومن ضمنها مكافحة كل ما من شأنه اتخاذ شبكة الاتصالات مطية للمساس بأمن المجتمع .

وحيث إن الحاصل من جماع ما تقدم ، أن اللائحة المطعون عليها ، وكذلك المادة (٧٨) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢ - في حدود النطاق المبين بالأسباب - لم تعتورهما مخالفة أحكام المواد (١٩/أ) ، (٢٠/و) ، (٢٦) ، (٣١) ، (٥٠/أ) ، (١٠٤/أ) من الدستور أو أي حكم آخر من أحكامه ، فإن القضاء برفض الطلب المائل يضحى متعيناً .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة برفض الطلب .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٣٠ مايو سنة ٢٠١٢ م ، الموافق ٩ رجب سنة ١٤٣٣هـ، برئاسة سعادة السيد / سالم بن محمد الكواري، رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة : عباس الشيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة
ضحى إبراهيم الزباني، والدكتور محمد المشهداني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، أعضاء
المحكمة الدستورية.

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المُنقِدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (ح/٢/٢٠١٠) لسنة (٨)
قضائية، والمعلن عنها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
بعد أن أحالت المحكمة الصغرى المدنية الثانية بقرارها الصادر بجلسة ٢/٦/٢٠١٠ الدعوى
الموضوعية رقم ٩/٧٦٠٩/٢٠٠٩/٢.

المرفوعة من :

السفير للكمبيوتر

ضد :

محمد عبداللطيف محمد نجم

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة ٢٠١٠ قُيِّدَت بالأمانة العامة للمحكمة، الإحالة
الماثلة برقم (ح/٢/٢٠١٠) بعد أن حكمت المحكمة الصغرى المدنية الثانية في الدعوى رقم
٩/٧٦٠٩/٢٠٠٩/٢ بوقفها وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى
دستورية نصي المادتين (٩٨) و(٩٩) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(١٩) لسنة ٢٠٠٠.

وقدم ممثل الحكومة مذكرة طلب فيها الحكم ، أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة
(٩٩) من القانون المدني، وثانياً : رفض الدعوى.

ونُظِّرت الإحالة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة
النطق بالحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمدولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أنّ المدعية في الدعوى الموضوعية تقدمت لقاضي المحكمة الصغرى المدنية الثانية بطلب استصدار أمر أداء لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره -/ ٢٦٣١ ديناراً يمثل باقي ثمن هواتف نقالة، والفوائد التأخيرية بواقع ٣٪ من تاريخ قيد الطلب حتى السداد، مع تضمينه المصروفات شاملة أتعاب المحاماة. وعندما رفض القاضي إصدار الأمر تحدت جلسة لنظر الطلب موضوعاً، وحضر عن المدعى عليه وكيل تمسك بغيب الاستغلال طبقاً للمادة (٩٦) من القانون المدني، وبالغبن في ثمن الهواتف طبقاً للمادة (٩٨) من القانون ذاته، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نصي المادتين (٩٨) و(٩٩) من القانون المدني، فقد قررت بجلسة ٢٠١٠/٦/٢ وقف الدعوى وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية طبقاً لنص المادة (١٨/ب) من قانون المحكمة الدستورية، للفصل في مدى دستورية نصي المادتين المذكورتين، وذلك فيما تضمنته المادة (٩٩) المذكورة من قصر التمسك بالغبن الفاحش على الأشخاص المنصوص عليهم فيها دون باقي المتعاقدين.

وتنص المادة (٩٨) من القانون المدني على أنه: ((لا تأثير للغبن على العقد إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، كل ذلك مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية))، ويجري نص المادة (٩٩) من القانون ذاته على أنه:

((أ) إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.

(ب) ويسري الحكم المتقدم إذا نتج عن العقد غبن فاحش لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف.

(ج) ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس.

(د) ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقاً للقانون، أو أذنت به المحكمة، أو مجلس الولاية على أموال القاصرين).

وحيث إن المصلحة الشخصية والمباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، لا فرق في

ذلك بين اتصالها بالمحكمة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي من أحد الخصوم أو عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع، ومناطقها في خصوص الدعوى الدستورية قيام ثمة ارتباط بين المصلحة في الحكم بعدم الدستورية وبين المصلحة القائمة في الطلبات في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية بالخصم الذي يستفيد من إثارة المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة في ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة، وقد أكدت هذا الارتباط في حالة الإحالة من المحكمة الفقرة (ب) من المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية، إذ نصت بأنه: ((إذا تراءى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى، وأحالت الدعوى بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية))، لما كان ذلك، وكان المدعى عليه في الدعوى الموضوعية قد تمسك بالغبن الفاحش ليشمله حكمه، وكان نص المادة (٩٩) سائلة البيان قد أجاز للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف إذا وقع الغبن الفاحش عليهم طلب تعديل العقد بما يرفع عنهم الغبن الفاحش، ولو لم يقع نتيجة عيب من عيوب الرضا، بينما حرم باقي المتعاقدين من هذه الميزة، ورأت المحكمة، بعد تكييفها للمنازعة المنظورة أمامها، لزوم تطبيقه للفصل في النزاع، وأنه يشكل عائقاً يحول بينها وبين تطبيقه في الدعوى، مما تراءى لها أن ثمة شبهة بعدم دستوريته، وبالتالي فإن الحكم بعدم الدستورية يؤثر على النزاع الموضوعي، وتتحقق بذلك مصلحة الخصم في الطعن عليه فيما تضمنه من قصر الغبن الفاحش على الأشخاص الواردة فيه دون غيرهم. لما كان ذلك، يكون دفع ممثل الحكومة بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة بأوجهه كافة غير سديد، ذلك أن قصارى المحكمة الدستورية، في بحثها لشرط المصلحة، أن تتحقق من أن الحكم في الدعوى الدستورية يؤثر على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية ولو في شق منها من دون التوغل في موضوعها، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع وبقبول الطعن.

وحيث إنه عن نطاق الدعوى، فإنه لما كان نطاق الدعوى الدستورية يتحدد - ضيقاً واتساعاً - بمدى تأثير الحكم بعدم الدستورية على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وفي حدود هذا التأثير من دون زيادة أو نقصان، وذلك التزاماً بمبدأ قرينة الدستورية لمصلحة القوانين، فلا يكون تدخل المحكمة الدستورية في المسألة الدستورية إلا لضرورة تقتضيها

حماية الشرعية الدستورية، وبالتالي فإن نطاقها يقدر بقدرها. متى كان ذلك، وكان البين من حكم الإحالة، أن النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها باقي قيمة الهواتف التي اشتراها منها، فدفع المدعى عليه هذا الطلب بأن ثمة غبنًا فاحشًا وقع فيه عند إبرام عقد البيع، وكانت محكمة الموضوع قد ارتأت، أن الحكم الوارد في المادة (٩٩) سالفه البيان، بقصر طلب تعديل الالتزام الوارد في العقد، في حالة الغبن الفاحش، على الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عديمي الأهلية وناقصيها أو لجهة الوقف، دون غيرهم من المتعاقدين، هو الذي أثار شبهة عدم الدستورية لديها، دون سواء من الأحكام الواردة في تلك المادة، فإن نطاق الدعوى يتحدد في ضوء ذلك فيما تضمنه هذا القصر، ويتحدد نطاقها به، ولا يتعداه إلى غيره من أحكام واردة في المادة (٩٩)، ولا إلى نص المادة (٩٨) من القانون المدني.

وحيث إن المشرع نظم الغبن بوجه عام في المادة (٩٨) من القانون المدني، وذلك بوضع الإطار العام لأحكامه، من شأنها أن تسري على العقود كافة، ما لم يخص القانون البعض منها بحكم مغاير، ومؤداه أن الغبن بمجرد ذاته، أي من غير أن يأتي نتيجة عيب من عيوب الرضا، المتمثلة في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، لا يكون له تأثير على العقد، لا فرق في ذلك بين أن يكون الغبن يسيرًا أو فاحشًا. إلا أنه يورد على هذا الأصل العام تحفظين، يعطي الغبن الفاحش المجرد فيهما أثرًا يعتد به على العقد، يتعلق أولهما : بالأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون في صدد عقد من العقود أو تصرف قانوني بوجه عام، أيًا كان شخص المغبون. ويتعلق التحفظ الثاني : بالعقود أيًا كانت، إذا ترتب عنها غبن فاحش لأشخاص محددين بنوعهم، وهم الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وجهة الوقف وعديمي الأهلية وناقصوها. ويتمثل هذا الأثر وفقًا للمادة (٩٩) من القانون في الترخيص للمغبون في أن يطلب تعديلاً مقابل أدائه، وهو التزام الطرف الآخر، أو تعديل التزامه هو بما يرفع عنه الفحش في الغبن، لا كل الغبن. أما الأحوال الخاصة التي استثنى عنها القانون والتي يعتد فيها بالغبن الفاحش المجرد أيًا كان شخص المغبون، فهي حالة المتقاسم المغبون في عقد قسمة المال الشائع وفقًا للمادة (٧٩٢) من القانون المدني التي تنص على أنه: ((للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة)). وتنطبق ذات الأحكام في قسمة الشركات وفقًا للمادة (٤٨٦) من القانون المدني التي تنص على أنه: ((تتبع في قسمة الشركات القواعد

المتعلقة بقسمة المال الشائع)). ومن تطبيقات الغبن كذلك، أيًا كان شخص المغبون أجر الوكيل في عقد الوكالة بأجر، وفقًا للمادة (٦٥٣/ب) من القانون المدني التي تنص على أنه : ((إذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعًا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعًا بعد تنفيذ الوكالة)). ومؤدى ذلك أن المشرع رجع اعتبار استقرار المعاملات المالية بين الأفراد مع حماية بعض المتعاقدين الذين يحتاجون عادة إلى رعاية خاصة تقيهم - بسبب ظروفهم الواقعية - تحايل الأشخاص الذين يبرمون العقد معهم، فبعد أن قرر الأصل العام القاضي بأن الغبن بمجرد ذاته لا يكون له تأثير على العقد، عاد وأفرد حكمًا خاصًا لفئة معينة من المتعاقدين، رخص للمغبونين منهم في أن يتمسكوا برفع الغبن المجرد الفاحش، أيًا كان العقد، دون غيرهم من المغبونين ولو كانوا طرفًا في عقد واحد، كما أفرد فئة أخرى من المغبونين، أيًا كانوا، بهذا الحق في عقود خاصة، بينما حجه في باقي العقود.

وحيث إن حكم الإحالة ينمى على النص المطعون - في النطاق المحدد سلفًا - مخالفته لنص المادتين (٤) و(١٨) من الدستور، إذ حرم باقي المتعاقدين غير ما ذكرتهم المادة (٩٩) من القانون المدني من التمسك بالغبن الفاحش المجرد، مما ينطوي على تمييز ضدهم، وهو ما يترتب عليه المساس بمبدأي العدل والمساواة، كما يتضمن اعتداءً على حق الملكية الذي صانه الدستور في المادة (٩/ج) من الدستور، وتدخلًا من المشرع في عمل السلطة القضائية بحرمانه القاضي من بحث عناصر الغبن كافة، الذي يقع فيه المتعاقدون جميعًا، ولو كانوا رُشدًا، مما يعد إخلالًا بمبدأ التقاضي بموجب المادة (٢٠/أ) من الدستور، وصحيحه الفقرة (و) من المادة المذكورة، ومبدأ فصل السلطات بموجب المادة (٣٢/أ) من الدستور.

وحيث إن الدستور جعل مبدأ المساواة أساسًا من أسس المجتمع التي تكفلها الدولة، إذ تنص المادة (٤) منه على أن : ((العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعائم للمجتمع تكفلها الدولة)). كما حرص الدستور على إعمال هذا المبدأ العام في شأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فنص في المادة (١٨) منه على أن : ((الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)).

وحيث إن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية، معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة (١٨) المشار إليها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها، هو ذلك الذي يكون تحكيمياً . ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، تعكس مشروعيته إطاراً للمصلحة العامة، التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان التشريع المطعون عليه - بما انطوى عليه من التمييز- مصادماً لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقياً ربطه بها، أو اعتباره مدخلاً لها، فإن التمييز يكون تحكيمياً ، ومستنداً بالتالي إلى أسس غير موضوعية، ومجافياً لنص المادة (١٨) من الدستور.

وحيث إنه ، ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وفقاً لحكم الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (٩) منه، وحوطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية، وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره، أو يعدمه جل خصائصه. وحيث إن الدستور قد أفصح بنص الفقرة (و) من المادة (٢٠) منه عن كفالة حق التقاضي، وفقاً للقانون، كمبدأ دستوري أصيل، مردداً بذلك ما قرره المواثيق والإعلانات الدولية من كفالة هذا الحق لكل فرد، باعتباره الوسيلة التي تكفل حماية الحقوق التي يتمتع بها قانوناً ، ورد العدوان عليها.

وحيث إن النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفاً - قد قصر حق طلب تعديل العقد في حالة الغبن الفاحش على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وجهة الوقف وعديمي الأهلية والقاصرين دون غيرهم، وذلك تحقيقاً لغاية معينة، هي حماية مصلحة هذه الفئات، وهي مصلحة جديرة بالحماية وأولى بالرعاية، وذلك لسببين :

أولهما: إن الذي يبرم العقود ليس الأشخاص المذكورين في النص بذاتهم، وإنما ينوب عنهم في التعاقد شخص آخر بحكم القانون أو بحكم الشرع، يمثلهم في إبرام العقد، لتحل إرادته محل إرادتهم، فالنائب لا يبرم العقد عن نفسه، حتى يتخذ كل إجراءات الحيلة والحذر التي تقيه الغبن الفاحش في هذا العقد، ومن ثم كان للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو جهة الوقف أو عديمي الأهلية أو ناقصيها الحق في طلب تعديل الالتزام الوارد في العقد إذا نتج عنه غبن فاحش لهم .

وثانيهما: إن أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة جميعاً تصب في خزانة الدولة كأصل عام، ومن ثم تسهم في تسيير مرافق الدولة العامة، التي يستفيد منها كل أفراد المجتمع، وتلك كلها أسس موضوعية تبرر قصر حق طلب تعديل العقد في حالة الغبن الفاحش على هؤلاء الأشخاص، وليس في ذلك افتئات على حق الملكية لغيرهم من الأفراد الطبيعيين الرشد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذ إن المصلحة الخاصة هي وراء كل عقد يبرمه هؤلاء الأشخاص، وتلك مصلحة، مناطها الحيطة والحذر، يتسلحون بها عند التعاقد، ليصبح وقوعهم في غبن فاحش نادر الحدوث، والنادر لا حكم له. كما لا يؤثر ذلك على حقهم في التقاضي، لأن حق التقاضي إنما يحمي الحقوق التي يقررها القانون، وحيث إن النص الطعين لم يقرر حق طلب تعديل العقد للأفراد الطبيعيين الرشد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في حالة الغبن الفاحش المجرد من عيوب الرضا، فلا مجال للقول بمنعهم من اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حق ليس لهم.

وحيث إن النص المطعون فيه - في النطاق المحدد - لم يخالف الأحكام الواردة في نصوص المواد (٤) ، (٩) ، (١٨) من الدستور، أو أي حكم آخر.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٣٠ مايو سنة ٢٠١٢م، الموافق
٩ رجب سنة ١٤٣٣هـ.

برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة: محمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزياني ، والدكتور محمد المشهداني ،
ونوفل بن عبدالسلام غربال، أعضاء المحكمة الدستورية.
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٤/٢٠١١) لسنة (٨) قضائية.
المقامة من:

محمد حسن حسين لاري

وكيلته المحامية فاطمة حسن الحواج .

ضد :

- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
 - النيابة العامة.
- ويمثلهما جهاز قضايا الدولة.

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من ابريل سنة ٢٠١١ أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة طالباً الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً ، وثانياً : بعدم دستورية مواد الاتهام فيما يتعلق بالمسؤولية المفترضة لصاحب العمل وهي المادة ١٣/٢٤٣ من قانون العقوبات ، والمادة ١٦٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والمادتان ٥، و١/٤٩ من القرار الوزاري رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

وقدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لاتصال المحكمة بها بغير الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطياً برفضها، وإلزام الطاعن بالمصروفات.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي وآخر في الجنحة رقم ٢٠٠٩/٨٧٤٥ بأنهما في يوم ٢٠٠٩/٦/١٢ بدائرة أمن محافظة العاصمة.

أولاً: تسببا بخطئهما في المساس بسلامة جسم بعض الأفراد ، وذلك بإهمالهما وعدم احترازهما بأن لم يقوموا باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المجني عليهم أثناء تأدية عملهم، ولم يقوموا بتركيب الدعامات بواسطة مختصين ، مما تسببا في إحداث الإصابات بالمجني عليهم الواردة بالتقرير الطبي وذلك على النحو المبين في الأوراق.

ثانياً: ١- خالفا شرط السلامة المهنية ، وذلك بأن لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في موقع العمل، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

٢- خالفا شرط السلامة المهنية، وذلك بأن لم يقوموا بتركيب الهياكل والدعامات من قبل مختصين ، وذلك على النحو المبين في الأوراق.

وطلبت عقابهما بالمادة (٣٠١/٣٤٣) من قانون العقوبات ، وبالمادة (١٦٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦، وبالمادتين (٥)، و(١/٤٩) من القرار الوزاري رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

وإحالاته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بالجنحة رقم ٢٠٠٩/٨٧٤٥ ، وبجلسة ٢٠١٠/١١/١ حكمت المحكمة غيائياً للأول وحضورياً للثاني (المدعي) بحبس كل متهم شهرا وكفالة مائتي دينار لكل منهما لوقف التنفيذ.

طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٠١٠/١٥٩٧ ، وأمام محكمة الاستئناف قدم مذكرة دفع فيها بعدم دستورية النصوص المطعون فيها المشار إليها ، وبجلسة ٢٠١١/٣/٣١ صرحت المحكمة للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة.

وحيث إن ممثل جهاز قضايا الدولة دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون على سند من أن محكمة الموضوع لم تتطرق بالبيان للمواد المطعون بعدم دستورتها وأوجه عدم الدستورية ، وإنما اكتفت في جلستها المؤرخة في ٢٠١١/٣/٣١ بإعادة الدعوى للمرافعة والتصريح للطاعن بإقامة دعواه ، ولم

تبحث جدية الدفع وتحديد المواد التي رأت مخالفتها للدستور ، ومن ثم فإن اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى يكون قد افتقد أحد شرائط صحة الإجراءات الواجب إتباعها مما يتخلف معه شكلا جوهرياً من التقاضي الذي رسمه المشرع.

فهذا الدفع مردود بأن المشرع في نص الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده خلال الشهر الذي فرضه المشرع، ولئن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون التي لا ترخيص فيها إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي تباشرها ، فليس بلام أن تكشف محكمة الموضوع عن أسباب هذا التقدير، وإنما يكفي استخلاصه من قرار المحكمة بالتصريح برفع الدعوى الدستورية، وإذ كان يبين من أوراق الدعوى الموضوعية أن المدعي قد دفع في مذكرته المقدمة بعدم دستورية النصوص المطعون فيها لتعارضها مع نص المادة (٢٠) من الدستور فمنحته محكمة الموضوع أجلاً لرفع الدعوى الدستورية ، وهو ما يفيد بالضرورة تقديرها جدية الدفع ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية المطروحة ، وإذ أقام المدعي الدعوى الدستورية خلال الأجل الذي ضربته محكمة الموضوع ، فإن الدعوى تكون قد اتصلت بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة بالفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من قانونها ويكون هذا الدفع على غير أساس.

وحيث إن النصوص المطعون عليها تجري على النحو التالي:

أ- مادة ٣٤٣/١، من قانون العقوبات ، وتنص على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره.

وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنين".

ب- المادة ١٦٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتنص على:

"يعاقب كل من خالف أحكام الباب العاشر في شأن الأجور والقرارات الصادرة تنفيذاً

له، والباب الحادي عشر في ساعات العمل والإجازات والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والباب الثاني عشر في شأن ظروف العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والباب الثالث عشر في نظام العمل والجزاءات والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والباب الرابع عشر في شأن انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة، والباب الخامس عشر في التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز ثلاثمائة دينار.

وتقام الدعوى على مدير المنشأة كما تقام على صاحبها إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة".

ج- المادة ٥ من القرار الوزاري رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن. وتنص على :

"يحظر تركيب السقالات أو تمديدها أو تغييرها أو فكها إلا بواسطة المختصين في تركيب السقالات وفكها، ويقوم ملاحظ السقالة بفحص جميع المواد المستعملة في السقالة وإجازتها قبل استعمالها، ويتولى الشخص المختص فحصها والكشف عليها فيما بعد مرة على الأقل في كل أسبوع".

د- المادة ١/٤٩ من القرار الوزاري رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ - سالف الإشارة :
"١- يجب أن تتخذ كافة التدابير العملية باستخدام الشدادات أو المساند أو القوائم أو غير ذلك من وسائل التثبيت كلما كان هذا ضرورياً لمنع تعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار أي جزء من هذه أو تلك قبل إتمام تشييد البناء أو الإنشاءات".
وحيث إن المدعي ينعي على أن النصوص المطعون فيها مخالفتها :

- المادة (٢) من الدستور فيما نصت عليه من أن: "دين الدولة الإسلام والشرعية الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية".

- المادة (٢٠/أ، ب، ج) أ - فيما نصت عليه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء

على قانون.

ب- العقوبة شخصية.

ج- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون".

ذلك ان هذه النصوص - كما يقول المدعي - تقتض مسئولية مدير المنشأة لمجرد أنه مدير، بالرغم من أن طبيعة عمله إشرافية بحتة على إدارة الشركة فضلاً عن كونه مالك المشروع،

وليس من مهامه أو اختصاصاته الإشراف على العمل، كما أن المادة (٥) من القرار الوزاري المشار إليه لم تتضمن أي جزاء فهي مادة تنظيمية مما يخرجها من دائرة التجريم ، وفي مجال الإسناد في الدعوى بالنسبة إلى المادة (١ / ٣٤٣ ، ٣) عقوبات خرجت النيابة العامة عن الأصل وافترضت الخطأ في جانب الطاعن، على الرغم من أن المادة لا تنبئ بذلك. بالإضافة إلى إتباعه كافة الإجراءات والقرارات الوزارية في هذا الشأن واتخاذ كافة التدابير العملية.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وإذ كانت النيابة العامة قد قدمت المدعي وآخر للمحاكمة الجنائية بالوصف والقيّد السالف ذكرها فقضت المحكمة بإدانتها وحبس كل منهما شهرا فاستأنف المدعي هذا القضاء طالبا إلغاء الحكم ببراءته ، وتحقيقاً لذلك دفع بعدم دستورية مواد الاتهام ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على تلك المواد بعدم الدستورية، وإذ نعى على مواد الاتهام المطعون عليها أنها افترضت المسؤولية الجنائية له باعتباره مديراً للمنشأة فيتحدد نطاق الطعن في الفقرة الأخيرة من المادة (١٦٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦ ويجري نصها على أنه: "وتقام الدعوى على مدير المنشأة كما تقام على صاحبها إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة".

وينحصر فيها دون غيرها من النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريته ، فهي وحدها التي تحقق للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة إذا ما قضي بعدم دستوريته ومن ثم عدم مسؤوليته عن التهمة المسندة إليه.

وحيث إن النص المطعون فيه في النطاق المحدد سلفاً هو نص جنائي إجرائي اعتبر كلاً من مدير المنشأة وصاحبها مسؤولين جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٦٥).

وحيث إنه من المقرر - وفقاً لقضاء هذه المحكمة - أن الدستور البحريني في اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاها والتقيّد بمناهجها التقدمية - عملاً بما جاء بميثاق العمل الوطني - نص في الفقرة (أ) من المادة (٢٠) على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها" ، قد دلّ على أن لكل جريمة ركنها المادي الذي يدور معها في وجودها وفي شرعية عقابها، فلا

قوام لجريمة بغير هذا الركن المادي ، ولا شرعية لعقوبة بدونه، وهو ما أكدته الفقرة المذكورة بحظر العقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ، بما مؤداه حصر دائرة العقوبة في إطار الأفعال أو الامتناع عنها بالمخالفة للقانون، وبهذا النص يُفصح الدستور عن أن أساس التجريم الذي ينبني عليه أي نص عقابي - في زواجه ونواحيه - هو مادية الفعل المعاقب على ارتكابه، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً ، ذلك أن المسائل التي تنظمها النصوص العقابية في مجال تطبيقها على المخاطبين بأحكامها محورها الأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتم بها التمييز بين الجرائم وبعضها عن بعض، وهي التي تقدر محكمة الموضوع على أساسها طبيعة الجرم، ومقدار العقوبة المناسبة له، بل إن محكمة الموضوع وهي بصدد تقدير توافر القصد الجنائي لا تعزل نفسها عن ركن الجريمة المادي والفعل محل الاتهام الذي يجب إقامة الدليل عليه ابتداءً بصورة قاطعة فتجبل بصرها فيه منقبة من خلال عناصره عما قصد إليه الجاني من وراء ارتكاب الفعل المعاقب عليه، ومن ثم فإن الركن المادي هو الذي يكشف بعناصره المادية عن الركن المعنوي وبهما معاً تقدر محكمة الموضوع دور الجاني في الجريمة، فيأتي تقديرها للعقوبة في حدودهما متناسباً مع تورط الجاني في ارتكاب الجرم، وبالتالي لا يتصور وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ولا إقامة الدليل على توافر العلاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية لا تعتبر واقعة في منطقة التجريم، إلا إذا كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً ، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية فليس ثمة جريمة.

وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (٢٠) من الدستور المعدل تنص على أن: "العقوبة شخصية"، ومفاد ذلك أنه لا يمكن اعتبار الشخص مسؤولاً جنائياً إلا عن فعله أو امتناعه الشخصي، ويشترط لقيام المسؤولية وجود علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الشخصي للمسئول عنها ، ويفترض هذا الإسناد توافر عنصرين: الأول: مساهمة الشخص بفعله الشخصي في الجريمة، والثاني: توافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها المشرع في التجريم والعقاب.

وحيث إنه من المقرر أن الأصل في الجرائم أن قوامها ركن مادي وعقل واع خالطه يهيمن عليه محدداً خطاه متجهاً إلى النتيجة المترتبة على نشاط المجرم ليكون القصد الجنائي ركناً معنوياً في الجريمة، مكماً لركنها المادي، ومتلائماً مع الشخصية الفردية في ملامحها

وتوجهاتها، ذلك أن حرية الإرادة تعني حرية الاختيار بين الخير والشر لتحل الجريمة في معناها إلى علاقة بين العقوبة التي تفرضها الدولة بتشريعاتها والإرادة الإجرامية. وغداً أمراً ثابتاً - وكأصل عام - ألا يُجرّم الفعل، ما لم يكن إرادياً، قائماً على الاختيار الحر، ومن ثم مقصوداً لتصبح الإرادة - بوصفها ركناً معنوياً في الجريمة - يدور، بوجه عام، حول النوايا الإجرامية أو الجانحة، أو النوازع الشريرة مع علم بالتأثير، مقترناً بقصد اقتحام حدوده، لتدل، جميعها، على إرادة إتيان فعل بغيا.

وحيث إنه، وإن كان ذلك هو الأصل في التجريم، إلا أن المشرع عمد أحياناً - من خلال بعض القوانين واللوائح - إلى تقرير جرائم عن أفعال لا يتصل بها قصد جنائي باعتبار أن الإثم ليس كامناً فيها، ولا تدل بذاتها على ميل إلى الشر والعدوان وإنما ضبطها المشرع تحديداً لمجراها وحداً من مخاطرها وإخراجها بذلك عن مشروعيتها - وهي الأصل - وجعل عقوبتها متوازنة مع طبيعتها، فلا يكون أمرها غلو، من خلال تغليظها، بل هيناً في الأعم. وقد بدا هذا الاتجاه متصاعداً إثر الثورة الصناعية التي تزايد معها عدد العمال المعرضين لمخاطر أدواتها، وآلاتها، ومصادر الطاقة التي تحركها، واقترن ذلك بتعدد وسائل النقل وتباين قوتها، وبتكدس المدن وازدحام أحيائها، وبغلبة نواحي الإخلال بالصحة والأمن العام والسكنية العامة، وكان لازماً بالتالي - ولمواجهة تلك المخاطر - أن يفرض المشرع على المسؤولين عن إدارة الصناعة والتجارة والتشييد، وخلافها من الأنشطة، وغيرهم، قيوداً كثيرة، غايتها أن ينتهج المخاطبون بها سلوكاً قوياً موحداً، ببذل العناية، التي يتوقعها المشرع من أوساطهم، ليكون النكول عنها - وبغض النظر عن نواياهم - دالاً على تراخي يقظتهم، ومستوجباً عقابهم، لأنهم - ولو لم يكونوا قد أرادوا الفعل لكان باستطاعتهم أن يتوقعوه لو بذلوا جهداً معقولاً، ومن ثم غداً منطقياً أن يكونوا مسؤولين عن هذا الفعل وتحمل الأضرار التي انتهجها.

وحيث إن النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفاً - وهو نص جنائي إجرائي، قد اعتبر كلاً من مدير المنشأة وصاحبها مسئولاً جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٦٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي السالف ذكرها، إذ ألزم القانون المذكور صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأضرار الصحية، وأخطار العمل، والآلات، وأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء، وأن يحيط العامل قبل استخدامه علماً بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها (مادة ١/٩٠) من قانون العمل المشار إليه)، فمؤدى ذلك أن مدير المنشأة وصاحبها مسئولان عن الأعمال المعبية والمخالفة لاحتياطات الأمان

اللازمة لحماية عمال المنشأة باعتبارهما مهيمنين عليها، متصلين بها، مباشرين في شأنها تلك السيطرة القانونية، التي يملكان بها ناصيتها، ولا يكون ذلك، إلا إذا غدا زمامها بيدهما، الأول بإدارة المنشأة، والثاني بتملكها، فإذا لم يتخذا الاحتياطات اللازمة، ولم يتحوطا لوقوع أية مخالفة في المنشأة حماية للعمال بها، أو أبقيا المخالفة على حالها، ولم يبادرا إلى درء مخاطرها، استصحاباً لسواتها - وأكثرها يكون فادحاً - فإن مقابلة هذا الامتناع بالغرامة المتصاعد مبلغها، للحمل على تقويم هذه الأعمال، ورد اعوجاجها، لا يكون مخالفاً للدستور.

وحيث إن الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها، وهي بعد عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها، وهي كذلك بالنسبة إلى المخالفة المشار إليها بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة، لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن ((شخصية العقوبة))، ((وتناسبها مع الجريمة محلها))، مرتبطاً بمن يعد قانوناً ((مسئولاً عن ارتكابها))، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة - التي كفلها الدستور بنص المادة (٢٠) - شخصية المسؤولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمها، ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلاً لها، كما هو الحال بالنسبة إلى المتهم في الجريمة محل الدعوى الموضوعية باعتباره مرتكباً لركنه المادي في صورته السلبية المتمثل في الامتناع عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المجني عليهم، أو شريكاً فيها، وإذا كان ذلك يعبر عن العدالة الجنائية في مفهومها الحق ويعكس بعض صورها الأكثر تقدماً، إلا أن ذلك لم يكن غريباً على العقيدة الإسلامية، بل بلورتها قيمها العليا، إذ يقول الله تعالى في محكم آياته: ((قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما تعملون))، فليس للإنسان إلا ما سعى، وما الجزاء الأوفى إلا صنو عمله، وكان وليد إرادته الحرة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفاً لم يتضمن مسئولية جنائية مفترضة، ولم يخالف حكمي المادتين (٢)، (٢٠) من الدستور أو أي حكم آخر.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات .

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٢ م ، الموافق ٩ رجب
١٤٣٣ هـ ،

برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور
الستري ، وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد
المشهداني ، ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/١١/٧) لسنة (٩) قضائية .

المقامة من:

فينو توماس كوشي

وكيله المحامي د. محمد رضا بوحسين

ضد:

- ١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
- ٢- معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (بصفته) .
- ٣- النيابة العامة.

ويمثلهم جهاز قضايا الدولة.

الإجراءات

بتاريخ ١٨ من أكتوبر ٢٠١١ ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة
الدستورية طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (٣٦) و(٤٠) من القانون رقم (١٩) لسنة
٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل .

قدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى لاتصالها بالمحكمة الدستورية بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وثانياً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المادة (٤٠) من القانون المذكور ، وثالثاً : برفض الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من لائحة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية رقم ٢٠٠٩/٠٧/٤٩٠٧ ، ضد المدعي بوصف أنه بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٠٣ بمملكة البحرين استخدم عمالاً أجنبياً بدون تصريح وطلبت معاقبته بالمادتين (٢٣/أ ، ب ، ٣٦/أ ، ب) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل ، فقضت المحكمة الصغرى الجنائية ((الثانية)) بتغريمه ألف دينار ، لم يرتض المدعي هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ١١/٢٠١٠/١٧٠٧ ، وأثناء نظر الاستئناف قدم المدعي بجلسة ٢٧/٠٩/٢٠١١ مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل ، والمحكمة قررت تأجيل الدعوى لجلسة ١/١١/٢٠١١ ليقدم المدعي ما يفيد إقامة دعواه الدستورية ، فأقام المدعي الدعوى الماثلة بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١١ .

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة بالطريق الذي رسمه القانون على سند من أن محكمة الموضوع لم تعرض للمواد التي دُفع بعدم دستوريته وتقدر جدية هذا الدفع واكتفت بالتصريح للمدعي بإقامة دعواه الدستورية . فمردود ذلك أن المدعي قد دفع في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة ٢٧ سبتمبر ٢٠١١ بعدم دستورية المادة (٣٦) من قانون تنظيم العمل فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ١ نوفمبر ٢٠١١ ليقدم المدعي ما يفيد رفع دعواه أمام المحكمة الدستورية باعتبار أنها قد قدرت ضمناً جدية هذا الدفع وأرجأت الفصل في النزاع الموضوعي أمامها إلى أن يقدم المدعي ما يدل على رفع دعواه الدستورية ، أي أنها قد علقت حكمها في الفصل في الدعوى الموضوعية على الفصل في المسألة الدستورية التي أثارها المدعي ، وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بطريق الدفع خلال الأجل المحدد ووفق الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها

بالفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، فإنها تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع .

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى نص المادة (٤٠) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ المطعون فيه ، لاتصالها بالمحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون، فهو دفع صحيح، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (١٨/ ب، ج) من قانونها قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بعدم دستورتيتها تكون إما بدفع يديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - أيًا كان موقعها من التنظيم القضائي الذي يضمها - وتقدر هي جديته وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية وإما إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تشير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور ، ولم يجز المشرع بالتالي للأفراد إقامة الدعوى المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية من النظام العام فلا تجوز مخالفتها .

وإذ كان ذلك ، وكان الطعن بعدم دستورية المادة (٤٠) لم يرد بتصريح محكمة الموضوع الصادر بجلسة ٢٧ سبتمبر ٢٠١١ وهو ما يعني أنها لم تصرح للمدعي سوى برفع الدعوى بعدم دستورية المادة (٣٦) فقط من دون سواها ومن ثم يكون ما ورد بصحيفة دعواه الدستورية بشأن المادة (٤٠) طعنًا أقيم - بالنسبة إليها - بالطريق المباشر لم يتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً .

وحيث إن المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل تنص على أنه :

((أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) ، (ج) من المادة (٢٣) والمادتين (٢٨) و(٣٠) من هذا القانون .

ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (٢٣) من هذا القانون .

ج- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار ، كل صاحب عمل ، أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (٣٤) من هذا القانون .

د- لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً ، لأية أضرار أو ظروف مخففة () .
وتنص الفقرة (ب) من المادة (٢٣) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ على أنه:
(يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون ، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح () .

وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها إذ لا دعوى بغير مصلحة، ومناطق هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية - سواء كانت مصلحة حالة أو محتملة - وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه يوفر للمدعي مصلحة محتملة في أن تأمر محكمة الموضوع بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ أو النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لطرف مخفف ، أو لعذر مخفف قد يبيديه المدعي أمام محكمة الموضوع ، وذلك إذا ما انتهت محكمة الموضوع إلى إدانة المدعي عن الجريمة التي تضمنها قرار الاتهام ، فإن مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة في الدفع بعدم دستورية نص الفقرة (د) من المادة (٣٦) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل تكون قد توافرت ، وبذا ينحصر نطاق الدعوى الدستورية - على ما يبين من أوجه مناعي المدعي - في نص الفقرة (د) من المادة (٣٦) سالفه البيان .

وحيث إن المدعي ينعى على نص الفقرة (د) أنه يحظره وقف تنفيذ العقوبة المالية وبمنعه النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لما قد يبيديه من أضرار أو ظروف مخففة أو لما قد يراه القاضي من ظرف مخفف يدعو إلى الرأفة بالمتهم يكون قد جرد القاضي من السلطة التي يقدر بها لكل جريمة عقوبتها التي تناسبها ، بما يناقض موضوعية تطبيقها ، ويعتبر تدخلاً من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية خلافاً لأحكام المادة (١٠٤) من الدستور ، كما أن النص بهذا الحظر قد أكد نية المشرع في جباية الأموال من دون مراعاة أضرار وظروف المتهم ، وهو ما يعتبر اعتداءً على ملكيته الخاصة لهذه الأموال خلافاً للحماية التي قررتها المادة (٩/ج) من الدستور لهذه الملكية .

وحيث إنه من المقرر - وفقاً لقضاء هذه المحكمة - أن الأصل الدستوري لسلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والواجبات أنه سلطة تقديرية ما لم يكن الدستور قد فرض عليه في

شأن ممارستها ضوابط محددة تحد من إطلاقها باعتبار أن جوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم ، موازناً بينها ومرجعاً لما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح الجماعة ، واختيار أصلحها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم ، إلا أن ممارسة هذه السلطة مقيدة بضوابط الدستور وحدوده ، التي تُعدّ سياجاً لا يجوز اقتحامه أو تخطيه ، فإذا ما عهد الدستور إلى أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية بتنظيم موضوع معين ، كان لزاماً على القواعد القانونية التي تصدر عن أي منهما في هذا النطاق ألا تتال من جوهر الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور ، سواء بنقضها من أساسها بإهدارها ، أو بانتقاصها من أطرافها بتهميشها ، وإلا كان ذلك بمثابة عدوان على مجالاتها الحيوية .

وحيث إن السلطة التقديرية التي يباشرها المشرع في مجال تفريد العقوبة ، تتحقق بوسائل متعددة من بينها التدرج بالعقوبة بين حديها الأعلى والأدنى ، ومنها وقف تنفيذ العقوبة ، ومنها الخروج على هذين الحدين صعوداً ونزولاً ، فيرتفع بها عن حدها الأعلى في حالة الظروف المشددة ، وينزل بها عن حدها الأدنى في حالة الظروف المخففة ، ويخضع تقدير ذلك كله للسلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم شرعية الجرائم والعقوبات ، ولما كان الدستور قد أكد مبدأ شخصية العقوبة بنص الفقرة (ب) من المادة (٢٠) منه ، فإنه يعني به - في أحد مضامينه - تقييد المشرع بضرورة تنظيم مبدأ التفريد التشريعي للعقوبات ، وذلك لكي تتناسب العقوبة مع مدى مسئولية المتهم عن الجريمة شخصياً ودوره في الجرم عند إنزال العقوبة عليه من القاضي ، ومن ثم فلا مندوحة للمشرع ، من الناحية الدستورية ، عن إعمال التفريد للعقوبة في مجال تنظيم الجرائم والعقوبات ، وإلا كان مخالفاً لمبدأ شخصية العقوبة . إلا أن الدستور وقد ألزم المشرع بتفريد العقوبة ، لم يحدد له حداً معيناً ، عند ممارسته لسلطته في التفريد ، ولم يضع عليه قيداً في تحديد مداه ومجالاته وأسبابه ، وبالتالي ليس ثمة قيد دستوري خاص على مباشرة المشرع لسلطته تلك ، إلا الضوابط التي يفرضها الدستور في إطار تنظيم شرعية الجرائم والعقوبات ، القائم على مبدأي الضرورة الاجتماعية والتناسب في العقوبة ، ومن المقرر أن القيمة الدستورية لتفريد العقوبة مستمدة من أساس التجريم والعقاب وهو الضرورة والتناسب .

وكلما استقام الجزاء الجنائي - وتقديره عملية موضوعية - على قواعد يكون بها ملائماً ومبرراً من منظور اجتماعي ، فإن إحلال جهة الرقابة على دستورية القوانين لخيارتها محل المشرع في شأن تفريد جزاء أو تحديد مداه ، لا يكون جائزاً دستورياً ، بما مؤداه أن دور

الرقابة على دستورية القوانين التي خولها الدستور للمحكمة الدستورية يقف ، في هذه الحالة، عند مقابلة النص المطعون فيه بنصوص الدستور الشكلية والموضوعية ، لبيان أوجه مخالفتها أو اتفاقها معها ، ولا يمتد إلى بحث ملاءمة إصدار التشريع أو الباعث فيه.

وحيث إن نص الفقرة (د) من المادة (٣٦) المطعون فيه قد حظر وقف تنفيذ العقوبة المالية المنصوص عليها في هذه المادة ، كما منع النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً، لأي أضرار أو ظروف مخففة في الجرح الواردة في المادة المذكورة، فإذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه، ما يدعو إلى وقف تنفيذ العقوبة المالية أو رأت ظرفاً يدعو إلى الرأفة بالمتهم فلا تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المالية ، أو النزول بها عن حدها الأدنى ، فإن المشرع بهذا التقدير قد أجرى المفاضلة بين البدائل المختلفة لتفريد العقوبة مستهدفاً أنسبها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها وهو تحقيق مزيد من الردع العام - منظوراً إليه من زاوية تشريعية - لكل من يعلم بمضمون التجريم والعقاب في الجرائم الواردة في المادة (٣٦) صوناً لمصالح العمالة الوطنية ، فضلاً عن تحقيق الردع الخاص - منظوراً إليه من زاوية قضائية - وذلك من الملاءمات التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع في مجال تنظيم الجرائم والعقوبات وفي حدود اختصاصاته الدستورية ووظيفته التشريعية ، ولما كان الجزاء الجنائي للجريمة في النص الطعين قائماً على قاعدة التناسب والملاءمة، ومبرراً من منظور اجتماعي ، فلا يجوز للمحكمة الدستورية أن تحل تقديرها محل تقدير المشرع في شأن تقريره أو تحديد مداه.

ذلك أن مشروعية العقوبة من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها وتقديرها لها في الحدود المقررة قانوناً جبراً لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبيها .

وحيث إنه من الثابت كذلك ، أن هذا النص قد احتفظ للقاضي بسلطة تقديرية في مجال تفريد العقوبة وتطبيق الظروف المخففة على المتهمين في الجنحة محل المادة (٣٦) السالف بيانها عند توافر مبرراتها - بما يعرف بالتناسب القضائي أو التفريد القضائي للعقوبة - فيتدرج بها بين حديها الأعلى والأدنى ويباشر من خلالها سلطته في توقيع العقوبة المناسبة لمسئولية المتهم شخصياً عن الجريمة ودوره فيها ، ويقدرها حسب شخصيته وظروفه، وفي ضوء ملابساتها ، في الحدود المقررة قانوناً، فذلك هو جوهر الوظيفة القضائية ، وبالتالي إذا حرم القانون القاضي من سلطته في وقف التنفيذ في الجرح الواردة في نص المادة (٣٦) أو منعه من النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً، فإن ذلك

لا يعتبر من مكونات التفريد التشريعي الذي يمارس القاضي سلطته في التفريد في حدوده وداخل إطاره .

وحيث إن النص الطعين - وفي ضوء ما تقدم - قد أكد سلطة القاضي في تفريد العقوبة وتقديرها في الحدود المقررة قانوناً - في شأن الجرح الواردة في المادة (٣٦) - فإنه يضحى بمنأى عن شبهة المساس بجوهر الوظيفة القضائية واستقلالها المنصوص عليه في المادة (١٠٤) من الدستور أو التدخل في سير العدالة ، ولا يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (٣٢/أ) من الدستور .

وحيث إنه من المقرر أن الحماية التي أظلل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان وفقاً لنص الفقرتين (أ، ج) من المادة (٩) منه لا تنحصر في الملكية الفردية ، بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها من دون تمييز باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ، وإذ كان ذلك ، وكانت حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً للنص المطعون فيه ، تؤوّل جميعها بقوة القانون إلى خزانة الدولة - فتدوب في إيراداتها الأخرى - باعتبارها جزاءً للجريمة التي اقترفها المحكوم عليه وُضعت حماية لمصالح المجتمع ومصالح المحكوم عليه ، ولم يكن هدفها إثراء للدولة على حساب المذنب ، فلا تمتد إليها الحماية القانونية التي قررها الدستور لحق الملكية في الفقرتين سالفتي الذكر ، ومن ثم فإن النص الطعين لا ينحل - والحالة هذه - عدواناً على حق الملكية أو جباية لأموال المدعي .

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أحكام الدستور من وجه آخر .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٢ م ، الموافق ٩ رجب ١٤٣٣ هـ ، برئاسة
سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري ،
وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد المشهداني ،
ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت القرار الآتي :

في الطلب المقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم (ط.ح/١/٢٠١٢) لسنة (١٠) قضائية .

المقدم من:

رئيس مجلس الوزراء .

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ٢٠١٢ ، أودع جهاز قضايا الدولة - ممثلاً عن رئيس
مجلس الوزراء - صحيفة الطلب المائل الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ، طالباً استيضاح
ما ورد في قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة
(٧) قضائية بشأن عدم دستورية المادة (١٠) من مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية
المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المتعلقة بتحصيل الرسم المقرر لنظر النزاع
أمام الغرفة ؛ من حيث ما إذا كان هذا القضاء - فيما انبنى عليه من مخالفة المادة (١٠)
أنفة الذكر للمادة (١٠٧) من الدستور التي نصت على أن يكون إنشاء الرسم في الحدود التي
يبينها القانون ، أي أن يحدد القانون حدودها وينشئ ملامحها ويكون تفويض السلطة
التفيدية في استكمال ما نقص من جوانبها - يمتد إلى جميع مشروعات القوانين التي
تتضمن فرض رسوم مقابل الخدمة المقدمة ، أم أن حججه تنصرف فقط إلى مشروع
القانون محل طلب الإحالة الملكية سائلة البيان من دون أن يمتد أثره إلى غيره من مشروعات
القوانين .

ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن مجلس الوزراء أصدر في جلسته رقم (٢١٣٨) المنعقدة بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١١ ، قراره رقم (٢١٣٨-٠٧) بالموافقة على () تقديم طلب استيضاح إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية، بعدم دستورية المادة (١٠) من مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات يؤخذ به كمبدأ في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالرسوم والمُحالة إلى مجلس النواب أم ينصرف إلى المواد التي صدر بشأنها القرار فقط) ، وإعمالاً لقرار مجلس الوزراء آنف البيان تقدم جهاز قضايا الدولة بالطلب المائل.

وحيث استوفى هذا الطلب اجراءاته المقررة قانوناً.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى هو مما يخضع لرقابتها، وإنها بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق في ضوء طلبات رافعها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها من دون تقيّد بألفاظها ومبانيها.

لما كان ذلك، وكان الطلب المائل قد تأسّس على أن قضاء هذه المحكمة في الإحالة المذكورة كان مثار خلاف بين الحكومة ومجلس النواب ، إذ تباينت وجهات نظرهما في شأن حقيقة ما قصدت المحكمة منه ، حيث يرى مجلس النواب - على ما جاء في صحيفة الطلب - تعميم ذلك القضاء على جميع مشروعات القوانين التي تتضمن فرض رسوم مقابل الخدمة المُسداة ، في حين ترى الحكومة أن حجية هذا القضاء تنصرف فقط إلى مشروع القانون محل الإحالة الملكية من دون أن يمتد أثره إلى غيره من مشروعات القوانين، وكان بيان الطالب لدواعي طلبه يرمي في حقيقته إلى تحديد نطاق قضاء المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية آنفة البيان باستجلاء ما ارتآه الطالب في منطوق تقرير المحكمة وأسبابه المرتبطة به ، الصادر في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية بشأن عدم دستورية المادة (١٠) من مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، المتعلقة بتحصيل الرسم المقرر لنظر النزاع أمام الغرفة ، من إبهام أو غموض من حيث مدى امتداد مضمون هذا القضاء إلى جميع مشروعات القوانين التي تتضمن فرض رسوم مقابل الخدمة المقدمة ، فمن ثم فإن الطلب المائل يتمحّض طلباً

لتفسير القضاء المشار إليه ، يتغيا منه الطالب أن تجلّي المحكمة الدستورية معنى قضائها ذلك ، إيضاحاً لما عجم واستغلق فيه من حيث نطاقه .

وحيث إنه لئن خلا قانون المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ من نصّ ينظم دعاوى تفسير الأحكام التي تصدرها المحكمة ، وإذ نصت المادة (٣١) من قانون المحكمة الدستورية على أنه : ((فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام ، تسري على قرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى التي تقدم إليها ، والأحكام والقرارات الصادرة عنها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها)) ، فإنه متى ما كانت دعوى التفسير لا تُعدّ طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام ، لبيان التقدير الذي استقام عليه الحكم والوقوف على حقيقة ما قصده المحكمة بحكمها حتى يتسنى إنفاذ مقتضاه بما يتفق وهذا القصد من دون المساس بما قضى به الحكم المفسّر بنقص أو زيادة أو تعديل ، كلما كان الغموض أو الإبهام سواء في منطوق الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التي لا قوام له بدونها ، قد اعتراه فعلاً فاستحال خافياً ، أو كان في الحكم ما يحتاج إلى الإيضاح ، إذ قد يكون الحكم واضحاً في عباراته جلياً في ألفاظه ، إلا أن سريان هذا الحكم أو تنفيذه يحتاج إلى بيان أو إيضاح ، فيكون ذلك من اختصاص المحكمة التي أصدرته ، شأنه في ذلك شأن تفسيره ، ومن ثمّ فإن القواعد العامة التي تحكم تفسير الأحكام أمام المحاكم القضائية - في ضوء نص المادة (٢٦٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (٦/٩) من قانون الرسوم القضائية - تسري على الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة ، لتغدو هذه القواعد مندمجة بالتالي في قانون المحكمة الدستورية في الحدود التي لا تتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون .

وحيث إن اتصال طلب التفسير بالمحكمة الدستورية لا يكون إلا من ثلاثة مداخل: أولها : أن يُثار الطلبُ بمناسبة نزاع موضوعي قائم سواء بإحالة من قاضي الموضوع أو إذا ادعى أحد الخصوم أمام هذا القاضي غموض قضاء المحكمة وانبهامه فصرح له بتقديم طلب بذلك أمام المحكمة الدستورية ، وتكون المصلحة في طلب التفسير حينئذ مرتبطة بالمصلحة في الدعوى الموضوعية التي يُثار طلب التفسير بمناسبة والتي يتوقف الفصل فيها على صحيح وجه الفصل الحاصل في المسألة الدستورية المتصلة بها ، بحسبان أن الحكم الصادر بالتفسير متمم من كل الوجوه للحكم الذي يفسره وكلاهما لازم للفصل في الدعوى الموضوعية لا ينفكان عنها .

وثانيها : أن يكون الطلب مقدماً مباشرة إلى هذه المحكمة من ذوي الشأن في المنازعة الدستورية التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره ، وتكون شرائط قبول الدعوى الصادر فيه الحكم المستوضح دلالتُه - مصلحةً وصفةً واتصالاً قانونياً بهذه المحكمة - مُمتدّاً توافرها لطلب التفسير ممن كان طرفاً في الدعوى.

وثالثها : أن يكون مقدم طلب التفسير ممن كفل لهم القانون حق استنهاض ولاية المحكمة الدستورية بواسطة الدعوى المباشرة، إعمالاً لمقتضيات المادة (١٨/أ) من قانونها، وتكون المصلحة في هذه الطلبات - شأن الطلب المائل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، مفترضة قانوناً ، غايتها إرساء حكم القانون مجرداً ، توكيداً للشرعية الدستورية، وإعمالاً لمضمونها وإعلاءً لشأنها.

وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان طلب الاستيضاح المائل مرفوعاً من قِبَل رئيس مجلس الوزراء مرتكناً إلى المادة (١٨/أ) سائلة البيان ، فإن قبوله يكون متعيّناً.

وحيث إن الحكم المراد استيضاحه ، وهو قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ في الإحالة الملكية المقيمة بجدول هذه المحكمة برقم (إ.ح.م/٩/١) لسنة (٧) قضائية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد (٢٩٠١) في التاريخ ذاته ، قد جرى منطوقه بالآتي : ((قررت المحكمة أن المواد (١) ، (١٠) ، (٢٣) ، (٢٤) ، (٢٦) من مشروع القانون المعروض غير مطابقة لأحكام الدستور المعدل على النحو المبين بالأسباب)).

وحيث إن المادة (١٠) آنفة البيان المقضي بعدم مطابقتها للدستور في القرار المستوضح قد وردت في مشروع القانون محل الإحالة الملكية على النحو الآتي : ((إذا نظر النزاع أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل فإنه لا يجوز مباشرة أي إجراء إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً ، وتحدد فئات الرسوم وتعُدّل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم أو الإعفاء منه كلياً أو جزئياً)).

وحيث إن المادة (١٠٦) من دستور مملكة البحرين المعدل نصت في فقرتها الأخيرة على أن : ((وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور ، ويعتبر التقرير مُلزماً لجميع سلطات الدولة وللکافة)) ، وجرّت المادة (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية على أن : ((أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللکافة ، وتُنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع

الأحوال أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم الأمين العام بتبليغ المدعي العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه () .

وحيث إنه لئن كان مقتضى هذه النصوص أن لقضاء المحكمة الدستورية - سواء ما صدر عنه في إطار الرقابة السابقة أو اللاحقة التي اختص بها الدستور هذه المحكمة - حجية مطلقة قبل الكافة وفي مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة فيما فصل فيه ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويل ولا تعقيباً من أية جهة كانت ، بحسبان أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها في مجال الرقابة الدستورية ، ومرجعها إلى أحكامه - وهو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء في المسائل الدستورية التي تطرح عليها ، إذ هي التي تتجراها سابرة أغوارها ، متقصية أبعادها، بالغةً ببحثها منتهاه ، لتكون كلمتها في شأن دلالة النصوص المطعون عليها وتلك المدعى بمخالفتها قاطعة مبرمة ، ولتضحى ضوابطها في التأصيل ومناهجها في التأويل هي مدخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية وتكفل الانحياز إلى قيم الجماعة في مختلف مراحل تطورها ، وليس التزام هذه المحكمة بإنفاذ الشرعية الدستورية إلا إرساءً لحكم القانون في مدارجه العليا وفاءً بالأمانة التي حملها الدستور إيّاها وعقد لها ناصية النهوض بتبعاتها ، فكان حتماً أن يكون التقيد بأحكامها مطلقاً سارياً على الدولة والناس أجمعين ، فلا يملكون لها تبديلاً ولا يستطيعون عنها حولاً ولا يلتزمون دونها مناصاً ، حتى تكون الشرعية الدستورية راسيةً أسسها، متكاملةً عناصرها، متواصلةً حلقاتها . إلا أن نطاق هذه الحجية يقتصر على النصوص التي استنهضت ولاية هذه المحكمة بشأنها ، منحسراً بالتالي عن النصوص التي لم تكن مطروحة على المحكمة، فلا يمتد إليها ولا يبلغ أثراً فيها ، ذلك أن المنازعة الدستورية لا تتناول غير النصوص التشريعية محلّها، ليتعلق القضاء الصادر فيها بالنصوص التي حددتها المحكمة نطاقاً لهذه المنازعة من دون غيرها، فلا ينداح هذا القضاء إلى ما سواها من النصوص التي لم تكن معروضة على المحكمة، وإن كانت تنتظم المسألة ذاتها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نصّ في قانون أو لائحة، امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهو ما يمثل الحد الذي تقف عنده سلطة القاضي الدستوري بغير امتداد إلى البديل، بحسبانه من إطلاقات

المشرع الذي يظل محتفظاً بسلطة التقدير التي يملكها ، إذ لا يجوز لهذه المحكمة حمل المشرع على التشريع في موضوع محدد ، أو إلزامه بالتدخل على نحو معين ، بما مؤداه أن ملاءمة إصدار التشريع يظل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع الذي يملك التدخل كل حين لإصدار تشريع معين ، فلا حاجة ولا قِوام بالتالي لتعميم ما جاء بقرار هذه المحكمة المستوضح ، عندما تُستنهض سلطة المشرع في تنظيم موضوع الرسوم .

وحيث إن الحاصل من جماع ما تقدّم ، افتقار القول بتعميم منطوق تقرير المحكمة المستوضح بشأنه ، كلما أزمع المشرع تنظيم مسألة الرسوم ، لأيّ سند يُظهره ليضحي بذلك حالةً مردودةً غير قائمة على سؤوقها حريّةً بالإطراح ، ومن ثمّ فإن قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ في الإحالة الملكية المقيدة بجدول هذه المحكمة برقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية - فيما اقتضاه من عدم مطابقة المادة (١٠) من مشروع القانون للدستور - تقتصر حجته على هذا النطاق وحده ، ولا تتعداه ، محمولاً على الدعائم التي قام عليها ، إلى ما سواه من مشروعات القوانين ولا إلى القوانين القائمة التي تتضمن موادّ مشابهة ، من حيث تعلق مناطها بمسألة الرسوم - فرضاً وتكليفاً واستثناءً - للمادة (١٠) أنفة البيان ، وهو ما يتعيّن القضاء به .

فلهذه الأسباب :

قررت المحكمة أن قضاءها الصادر بجلسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ في الإحالة الملكية المقيدة بجدولها برقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية - فيما تضمّنه منطوقه من عدم مطابقة المادة (١٠) من مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، لدستور مملكة البحرين المعدل - يقتصر نطاقه على هذا النص وحده ولا يتعداه إلى ما سواه .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة